IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefano Cardinali presidente

dott. Claudio Tedeschi giudice

dott. Marco Genna giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento di *Parte_1* iscritto al **n. 16450** del registro generale affari contenziosi civili dell' **anno 2020**, vertente

TRA

Parte_2 C.F. *P.IVA_1*, in persona del commissario liquidatore p.t. dott. *Parte_3* rappresentata e difesa – giusta procura speciale allegata al ricorso per opposizione allo stato passivo – dall'avv. Francesco Vinci del Foro di Ferrara e dall'avv. Raffaele Losardo del Foro di Roma, presso il cui studio, in Roma, via Cavour n. 44, è elettivamente domiciliata

OPPONENTE

E

Controparte_1 **(n. 781/2018)**, in persona del curatore avv. Tommaso Marvasi

OPPOSTO - CONTUMACE

§§§§§§

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 05.03.2020 la *[...]* *Parte_2* in persona del commissario liquidatore p.t. ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato del fallimento di *Parte_1*

in liquidazione (n. 781/2018) che aveva reso esecutivo lo stato passivo (comunicatole il 17.02.2020) nella parte in cui detto credito non aveva riconosciuto il privilegio *ex* art. 2751bis n. 5 c.c. al credito di Euro 72.591,21 oltre interessi legali, che era stato ammesso in via chirografaria sul presupposto che non era stata provata la sussistenza dei requisiti dell'impresa artigiana.

L'opponente ha in particolare dedotto l'erroneità del provvedimento impugnato laddove essa era stata impropriamente considerata impresa artigiana anziché società cooperativa a mutualità prevalente, meritevole del riconoscimento dell'invocato privilegio per i crediti che rappresentano prevalentemente la retribuzione di prestazione di attività lavorativa, come nel caso di specie, laddove i soci cooperatori prestavano all'interno della società la loro opera finalizzata alla produzione di infissi esterni e il prezzo ricavato dalla vendita di tali manufatti non era altro che la remunerazione per il lavoro da essi direttamente prestato. Ad avviso dell'opponente inoltre risulta dimostrato anche il secondo requisito richiesto ai fini del riconoscimento del privilegio *ex* art. 2751bis n. 5 c.c., essendo stata dimostrata dalla nota integrativa al bilancio 2014 la prevalenza del lavoro personale dei soci rispetto al lavoro prestato dai dipendenti non soci.

Il ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice relatore è stato ritualmente notificato alla curatela opposta, che non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita unicamente attraverso l'acquisizione della documentazione allegata dall'opponente. All'esito dell'udienza del 05.10.2021, sostituita *ex* art. 221 comma 4 DL 34/2020 conv. con modif. dalla legge 77/2020 dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa per la decisione al collegio, previa assegnazione all'opponente del termine di giorni sessanta per il deposito di note conclusive.

Ritiene il Collegio che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta.

La motivazione del diniego del riconoscimento del privilegio invocato dalla *Parte_2* *[…]* non è pertinente. Era stato infatti richiesto per il credito relativo al mancato pagamento di serramenti esterni prodotti dall'indicata società e installati presso diversi cantieri nella città de L'Aquila il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 5 c.c. in quanto corrispettivo della vendita di manufatti realizzati da società cooperativa di produzione e lavoro e non da imprenditore artigiano.

Come è noto, l'indicata previsione normativa, in attuazione del principio costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, accorda il privilegio mobiliare ai crediti relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti sia alle imprese artigiane sia alle società cooperative di produzione e lavoro. I requisiti richiesti ai fini del riconoscimento di detto privilegio sono: (i) la prevalenza del lavoro personale dei soci rispetto a quello dei salariati esterni alla compagine sociale, perché solo in tal modo si realizza il fenomeno della gestione di servizio dei soci cooperatori in favore di altri soci cooperatori, che si risolve nella creazione di occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle altrimenti conseguibili alle dipendenze altrui; (ii) la prevalenza del fattore lavoro dei soci sul capitale nella produzione del reddito dell'impresa, da intendersi non solo in senso quantitativo ma anche in senso funzionale e qualitativo in rapporto alla natura del bene prodotto o del servizio reso; (iii) il nesso di corrispettività tra il credito per fornitura di merci e prestazione di servizi e l'attività lavorativa dei soci, nel senso che il prodotto fornito deve configurarsi come espressione dell'apporto lavorativo dei soci (v. Cass. 7085/2022, 22147/2016, 12136/2014).

Nel caso di specie, la prova della sussistenza di tali requisiti era stata fornita dalla liquidatela opponente già nella precedente fase, allorché erano stati prodotti:

- lo statuto della *Parte_2* posta in L.C.A. nel dicembre 2015, che prevedeva l'assegnazione ai soci lavoratori delle mansioni necessarie affinché venisse realizzato l'oggetto sociale (costruzione e commercializzazione di manufatti, nello specifico infissi esterni) (all. E);
- la nota integrativa del bilancio di esercizio 2014 (l'ultimo ad essere stato approvato dai soci e depositato nel registro delle imprese prima della sottoposizione alla L.C.A.), che alla voce Salari e stipendi indicava che la società aveva elargito ai soci lavoratori la somma di Euro 1.630.759 e ai non soci dipendenti la somma di Euro 242.188, documentando chiaramente quindi come l'attività lavorativa svolta dai soci cooperatori rappresentasse l'86,98% dell'attività complessiva e quindi la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei dipendenti non soci (all. 14). Dato ricavabile anche dall'elenco dei lavoratori soci e non soci pure allegato (all. G);
- le fatture rimaste impagate, che documentavano come il credito inerisse a infissi esterni installati presso cantieri della *Parte_1* (all. 2, 3, 4, 5, 6 e 7);
- l'attestazione di avvenuta revisione per il biennio 2013 – 2014 conseguita dalla *Parte_2* (all. 17), che alla luce della disciplina introdotta dal DL 69/2013 conv. con modif. dalla legge 98/2013 acquisisce rilievo dirimente ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 5 alle cooperative di produzione e lavoro, tanto che in presenza di detta attestazione per il disconoscimento del privilegio *de quo* il giudice fallimentare dovrebbe procedere alla disapplicazione di

detto atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 legge 2248/1865 All. E.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione deve essere accolta e il credito di Euro 72.519,21 oltre interessi già ammesso al passivo deve essere collocato in privilegio ai sensi dell'art. 2751bis n. 5 c.c..

La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del fallimento di *Parte_1* *[...]* (n. 781/2018) proposta da *[...]* *Parte_2* così decide:

a) ammette al passivo in via privilegiata *ex* art. 2751bis n. 5 c.c. il credito di *Parte_2* *[...]* di Euro 72.519,21 oltre interessi legali (sino alla data di esecutività del piano di riparto ove detto credito sarà soddisfatto anche solo in parte);
b) condanna la curatela opposta a rifondere all'opponente le spese di lite da questi anticipate, che liquida in Euro 8.030,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, nella camera di consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma il 27.04.2022.

Il Presidente